Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

PMK 7/2025 (Tata Beracara PUU) · teks konsolidasi yang berlaku per 13-10-2026

Bukan naskah resmi. Dokumen ini dihitung mesin oleh CariHukum dari naskah asli dan peristiwa perubahan yang telah dienkode, lalu diverifikasi unit-per-unit terhadap salinan sumber. Untuk keperluan hukum, selalu rujuk Lembaran Negara.

Tahap kurasi: **terverifikasi** · Status: **berlaku** · Berlaku sejak 20-08-2025
Keandalan teks: 405 unit — terverifikasi terhadap PDF resmi 396, hasil OCR 2, draf 0.
Arsip sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (peraturan.bpk.go.id) (tingkat T3) · sha256 `b513221870be5d42a625581b595dc17304ef842626be5029493010ca283b48e4`

STRUKTUR

BAB I	KETENTUAN UMUM	Ps. 1–7
Bagian Kesatu	Objek Permohonan	Ps. 2
Bagian Kedua	Para Pihak	Ps. 3–7
BAB III	TAHAPANPENANGANANPERKARA	Ps. 8
BAB IV	PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT	Ps. 9–27
Bagian Kesatu	Permohonan Pemohon	Ps. 9–17
Bagian Kedua	Keterangan Pember! Keterangan	Ps. 18–20
Bagian Ketiga	Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait	Ps. 21–27
BAB V	PERSIDANGAN	Ps. 28–61
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 28–33
Bagian Kedua	Pemeriksaan Pendahuluan	Ps. 34–50
Bagian Keempat	Pembuktian dan Alat Bukti	Ps. 51–58
Bagian Kelima	Rapat Permusyawaratan Hakim	Ps. 59–61
BAB VI	PUTUSAN MAHKAMAH	Ps. 62–75
Bagian Kesatu	Umum	Ps. 62–65
Bagian Kedua	Amar Putusan	Ps. 66–68
Bagian Ketiga	Ketetapan	Ps. 69–72
Bagian Keempat	Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah	Ps. 73–75
BAB VU	KETENTUAN LAIN-LAIN	Ps. 76–78
BAB VIII	KETENTUANPENUTUP	Ps. 79

79 pasal.

SEJARAH

Tanggal	Peristiwa	Oleh	Operasi
20-08-2025	Diundangkan	PMK 7/2025 (Tata Beracara PUU) — Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	—

KEDUDUKAN DALAM HIERARKI PERATURAN

UUD 1945	UUD 1945
UU / Perppu	UU MK 24/2003

Daftar Isi

BAB I — KETENTUAN UMUM 3
Bagian Kesatu — Objek Permohonan 4
Bagian Kedua — Para Pihak 4
BAB III — TAHAPANPENANGANANPERKARA 6
BAB IV — PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT 6
Bagian Kesatu — Permohonan Pemohon 6
Bagian Kedua — Keterangan Pember! Keterangan 7
Bagian Ketiga — Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait 8
BAB V — PERSIDANGAN 10
Bagian Kesatu — Umum 10
Bagian Kedua — Pemeriksaan Pendahuluan 11
Bagian Keempat — Pembuktian dan Alat Bukti 14
Bagian Kelima — Rapat Permusyawaratan Hakim 16
BAB VI — PUTUSAN MAHKAMAH 16
Bagian Kesatu — Umum 16
Bagian Kedua — Amar Putusan 17
Bagian Ketiga — Ketetapan 18
Bagian Keempat — Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah 19
BAB VU — KETENTUAN LAIN-LAIN 19
BAB VIII — KETENTUANPENUTUP 19

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRITahun 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUDNRITahun 1945.
3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUDNRITahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. II I!I.. ~F} . 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
4. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai perkara PUU.
5. Permohonan secara daring (online) adalah Permohonan yang diajukan melalui aplikasi elektronik pada simpel.mkri.id.
6. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUUyang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga)orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Plenountuk diambil putusan.
7. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PUUyang dihadiri oleh 9 (sembiJan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
8. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokokPermohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan a1at bukti Pemohon.
9. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli danl atau saksi, memeriksa dan mengesahkan a1at bukti tertulis serta a1atbukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
10. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPHadalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PUUyang dihadiri oleh 9 (sembilan)orang Hakimatau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umurn, termasuk ketetapan.
12. Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalarn Sidang Plenoterbuka untuk umum. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seJanjutnya disingkat MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Jembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
16. Presiden RepubJik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
17. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
18. Buku Pengajuan Perrnohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon danl atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
19. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pemyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohondan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi

mengenai nama Pemohon danl atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan PemohonElektronik (e-DKP3).

20. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan Zatau kuasa hukum, Pemberi Keterangan danj atau kuasa hukum, Pihak Terkait darr/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun) , dan kelengkapan Permohonan.
21. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
22. Akta Permohonan Pihak Terkait Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AP2T adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Zatau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopyatau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiIikiarti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danj'atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiIiki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Jam pelayanan administrasi perkara secara luring (offline)adalah waktu pemberian layanan kepada para pihak berkenaan dengan pelayanan konsultasi dan penerimaan berkas perkara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIBsampai dengan pukul 16.00 WIBpada hari kerja.
26. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
27. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id. 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang BABll OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu — Objek Permohonan

Pasal 2

(1) Objek Pennohonan PUUadalah undang-undang dan Perppu.
(2) Pennohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formilatau pengujian materiil.
(3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian forrnil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda.
(4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUDNRlTahun 1945.
(5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, danj'atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUDNRITahun 1945.

Bagian Kedua — Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara PUUadalah:
a. Pernohon;
b. Pemberi Keterangan; dan
c. Pihak Terkait. rM ~ 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak danj atau kewenangan konstitusionalnya dirugikanoleh berlakunyaundang-undang atau Perppu,yaitu:
   a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyaikepentingansama;
   b. kesatuan masyarakathukum adat sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesiayang diatur dalam undang-undang;
   c. badan hukum publik atau badan hukum privat;atau
   d. lembaganegara.

(2) Hak danjatau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila:
   a. ada hak danj atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikanoleh UUDNRI Tahun 1945;
   b. hak danjatau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
   c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknyapotensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;dan
   e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkantidak lagi atau tidak akan terjadi.

Pasal 5

(1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR,DPR,DPD,danjatau Presiden. 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(2) Dalam keadaan tertentu, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah dapat rnenghadirkan Pemberi Keterangan lain atau menerima keterangan lainnya yang relevan.

Pasal 6

(1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
   a. lembaga negara;
   b. badan hukum publik atau badan hukum privat;
   c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
   d. kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sarna atau perorangan.

(2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah.

Pasal 7

(1) Pemohon, Pemberi Keterangan, darr/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakilioleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingiolehpendampingberdasarkan surat keterangan.

(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

(3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dari/atau Pihak Terkait serta pendampingmasing-masing.

(4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. ~ k\ ~ 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(5) Penerima kuasa MPR, DPR, dan DPD untuk memberikan keterangan adalah anggota MPR, DPR, dan DPD yang diberi kuasa oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

(6) Penerima kuasa Presiden yang dapat memberikan keterangan di persidangan adalah sekurang-kurangnya pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I atau yang sederajatysetingkat,

(7) Dalam hal ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemberi Keterangan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka pihak yang diberi kuasa dimaksud tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sama.

BAB III — TAHAPANPENANGANANPERKARA

Pasal 8

Tahapan penanganan perkara PUUterdiri atas:
a. Pengajuan Permohonan;
b. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
c. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
d. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
e. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
f. Penggunggahandan penyampaian salinan Permohonan;
g. Pemeriksaan Pendahuluan;
h. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
i. Pemeriksaan Pendahuluan Perbaikan Permohonan;
j. Penggunggahan dan penyampaian salinan Perbaikan Permohonan;
k. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
l. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
m. Pemeriksaan Persidangan;
n. Pelaksanaan RPHpembahasan perkara;
o. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
p. Penggunggahan dan penyampaian salinan Putusan Mahkamah. ~ ~ 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

BAB IV — PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu — Permohonan Pemohon

Pasal 9

(1) Pemohondapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah:
   a. secara luring (ojJ7ine); atau
   b. secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(2) Permohonanpengujian formilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima)hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1) Permohonan awal diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohonatau kuasa hukum kepada Mahkamah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohonatau kuasa hukum.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohondengan menguraikan hal-hal antara lain:
   a. kewenangan Mahkamah;
   b. kedudukan hukum Pemohon;
   c. alasan-alasan Permohonan (posita);dan
   d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan. 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 11

(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline), Pemohon mengambilnomor antrean pengajuan Permohonan.
(2) Nomor antrean pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya berlaku untuk satu permohonan.
(3) Dalam hal Pemohon telah mendapatkan nomor antrean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melewati batas jam pelayanan administrasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25, Permohonan tetap diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

Pasal 12

(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohonatau kuasa hukum.
(3) Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Panitera mencatat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah dalam e-BP3.
(2) Terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Panitera menerbitkan e-AP3.
(3) Panitera menyerahkan atau mengirimkan e-AP3kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3 pada jam pelayanan administrasi perkara. 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 14

(1) Permohonan yang telah diterima, dicatat dalam e-BRPK.
(2) Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Permohonan kepada RPHmelalui Ketua Mahkamah.

Pasal 15

(1) Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-ARPKkepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK dan Permohonan dimaksud kemudian diunggah pada Laman Mahkamah.
(2) Penyampaian e-ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

Pasal 16

(1) Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada:
    a. OPR;
    b. Presiden;
    c. OPO;
    d. MPR;dan
    e. Mahkamah Agung.
(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK.
(3) SaJinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan Mahkamah secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya. ~ ~ 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 17

(1) Pemohon dapat mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
(2) Penarikan atau pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
(3) Dalam hal Pemohon mengajukan penarikan atau pencabutan Permohonan secara tertulis di luar persidangan, Mahkamah melakukan konfirmasi penarikan atau pencabutan Permohonan eli dalam persidangan.
(4) Permohonan yang telah ditarik atau dicabut oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua — Keterangan Pember! Keterangan

Pasal 18

(1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (1)dapat menyampaikan keterangan kepada Mahkamah:
    a. secara luring (offline); atau
    b. secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
(3) Keterangan yang diajukan Pemberi Keterangan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.

(4) Keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan sekurang- kurangnya memuat:
   a. nama lembaga Pemberi Keterangan danj'atau kuasa hukum dan alamat; 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
   b. uraian yang jelas berisi pendapat Pemberi Keterangan terhadap Permohonan Pemohon.

(5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukungnya.

(6) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa surat atau tulisan, Pemberi Keterangan atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 19

(1) Penyampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (soft copy) dengan aplikasi word (.doc)dan .pdfyang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring (online)atau media elektronik lainnya.

(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 20

(1) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat keterangan dalam e-BRPK. 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.

(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga — Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 21

(1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah:
   a. secara luring (offline); atau
   b. secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

(2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPKatau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli danj atau saksi.

(3) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.

(4) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.

(5) Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama Pihak Terkait danjatau kuasa hukum dan alamat;
   b. uraian yang jelas berisi alasan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 22

(1) Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi word (.doc) dan .pdfyang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data atau berupafile yang dikirim secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

(2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam bentuk .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dengan salinan yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait yang sah adalah permohonan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 23

(1) Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3 dan Panitera menerbitkan e-AP2T dan menyampaikan e-AP2Tkepada pemohon Pihak Terkait.
(2) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(3) Panitera menyerahkan e-AP2Tkepada Pihak Terkait atau kuasa hukum setelah permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi permohonan yang diajukan secara luring (ofjUne).
(4) Panitera mengirimkan e-AP2Tkepada Pihak Terkait atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi permohonan yang diajukan secara daring (online). 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 24

(1) Dalam hal perrnohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.
(2) Panitera mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam e-BRPK.
(3) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait tidak disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya ketetapan.
(4) Penyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (3)dapat dilakukan secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.

Pasal 25

(1) Dalamhal telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah memanggil Pihak Terkait untuk hadir dan menyampaikan keterangan dalam persidangan.
(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah baik secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(3) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 2 (dua) rangkap.
(4) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama Pihak Terkait danfatau kuasa hukum dan alamat;
   b. uraian yang jelas mengenai keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon. 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti ..

Pasal 26

(1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (2)disertai dengan saJinan dalam bentuk digital (soft copy) dengan aplikasi word (.doc) dan .pdfyang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk .pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan saJinan digitalnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 27

(1) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)dicatat dalam e-BRPKoleh Panitera.

(2) Terhadap keterangan yang telah dicatat dalam e-BRPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1).Panitera menerbitkan bukti penerimaan.
(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya. II I!I.' ',.oj 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

BAB V — PERSIDANGAN

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 28

(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
(2) Persidangan perkara PUUdilaksanakan melalui:
   a. Pemeriksaan Pendahuluan;
   b. Pemeriksaan Persidangan; dan
   c. Pengucapan Putusan.
(3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (offline), secara daring (online), melalui video conference, danjatau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 29

(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
(2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon yang harus telah diterirna oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.
(3) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak, ahli, danj atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan.
(4) Penyampaian surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Mahkamah secara luring (offline) atau secara daring (online)atau media elektronik lainnya.
(5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan. 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 30

Untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat mempertimbangkan penggabungan pemeriksaan beberapa perkara secara bersamaan.

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan persidangan Mahkamah dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference (vicon) atau melalui media elektronik lainnya.
(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas pertimbangan Mahkamah atau permohonan para pihak.
(3) Permohonan persidangan jarak jauh diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraanpersidangan jarak jauh.
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(5) Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:
   a. identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
   b. keterangan atau pokok-pokok keterangan yang hendak disampaikan; dan
   c. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui vicori atau media elektronik lainnya.
(6) Dalam keadaan tertentu, permohonan persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Mahkamah.

Pasal 32

(1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan Zatau saksi. 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(2) Selain para pihak, ahli, danj atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat menghadiri persidangan jarak jauh, kecuali atas izin Mahkamah.
(3) Selain para pihak, ahli, darr/atau saksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat mengikuti persidangan melalui antara lain live streaming atau melalui media elektronik yang disediakan Mahkamah.

Pasal 33

Persidangan dengan agenda konfirmasi penarikan atau pencabutan Permohonan Pemohonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),dapat dilakukan dalam sidang panel atau sidang pleno.

Bagian Kedua — Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 34

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam Sidang Panel yang dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

Pasal 35

(1) Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap sidang yaitu:
   a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok- pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
   b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.
(2) Dalam hal Pemohon menarik atau mencabut Permohonan sebelum diregistrasi atau sebelum dilaksanakan sidang Pemeriksaan 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pendahuluan, Mahkamah menyelenggarakan persidangan untuk melakukan konfirmasi guna memastikan secara de facto dan de jure atas penarikan atau pencabutan Permohonan.

Pasal 36

(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonanyang meliputi:
   a. kewenangan Mahkamah;
   b. kedudukan hukum Pemohon;
   c. alasan permohonan (posita);dan
   d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
(2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokokPermohonan.
(3) Dalam pemeriksaan keJengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Mahkamahwajibmemberinasihat kepada Pemohon untuk melengkapi danl atau memperbaiki Permohonan.
(4) Dalam hal Pemohon dan I atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
(5) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah merierbitkan putusan berupa ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Plenoterbuka untuk umum.

Pasal 37

(1) Pemohonmelengkapidarr/atau memperbaikiPermohonan dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan k\ ~ ~ 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
(2) Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(3) Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Terhadap Perbaikan Permohonan yang telah diajukan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohontidak dapat memperbaikikembali Perbaikan Permohonanyang telah diajukan.

Pasal 38

(1) Perbaikan Permohonan dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (1)berdasarkan nasihat atau saran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Dalam hal perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penambahan norma yang dimohonkan pengujian, dapat dilakukan sepanjang berkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.

Pasal 39

(1) Dalam hal Pemohon meJengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Panitera menyampaikan salinan perbaikan Permohonan dimaksud kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari k\ 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang kerja setelah diterima dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan.
(3) Penyampaian salinan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media elektronik lainnya.
(4) Panitera mengunggah perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada Laman Mahkamah.

Pasal 40

(1) Mahkamah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan pada hari ke-14 (empat belas) atau paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan atau ditentukan lain oleh Mahkamah.
(2) Dalam hal perbaikan Permohonan diajukan atau diserahkan sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah dapat mempercepat agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk menerima dan memeriksa perbaikan Permohonan serta mengesahkan alat bukti.

Pasal 41

(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohonuntuk menyampaikanpokok- pokok perbaikan Permohonan, seJanjutnya Mahkamah mengesahkan alat bukti Pemohon.
(2) Dalam hal Pemohon danl atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan namun hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah hanya mengesahkan alat bukti. 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(3) Dalam hal Pemohon darr/ atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan Permohonan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Perrnohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertirnbangkan perbaikan Permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH.
(4) Dalam hal Pemohon dan/ atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Perrnohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Perrnohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggi1 secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Perrnohonan berdasarkan Perrnohonan awal.

Pasal 42

Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasilnya dalam RPH untuk memutuskan tindak lanjut perkara. 8agian Ketiga Pemeriksaan Persidangan

Pasal 43

(1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Plenoterbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan)orang Hakim atau paling kurang 7 [tujuh] orang Hakim.
(2) Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat menetapkan Sidang Pleno sebagairnana dimaksud pada ayat (1)bersifat tertutup.
(3) Dalamkeadaan tertentu sebagairnanadimaksud pada ayat (2)antara lain berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan anak. 25 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 44

(1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)meliputi:

a. mendengar keterangan PemberiKeterangan;
b. mendengar keterangan Pihak Terkait;
c. mendengar keterangan ahli;
d. mendengar keterangan saksi;
e. memeriksa danjatau mengesahkan alat bukti;
f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, danjatau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; danj atau
g. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah atau janji.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di bawah sumpah atau janji. (3) Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah memeriksa danj atau mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 45

(1) Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera danj atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, danj atau Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.

(2) Pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1)huruf f. 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 46

(1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan, sebelum persidangan dilaksanakan, Mahkamah dapat meminta Pemberi Keterangan untuk menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan Perrnohonanyang sedang diperiksa.

(2) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan tertulis dan risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonanyang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangan.

(3) Pemohon danj atau Pihak Terkait dapat meminta salinan keterangan tertulis dari Pemberi Keterangan kepada Mahkamah yang akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim.

Pasal 47

(1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan oleh DPR sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPRdalam Pemeriksaan Persidangan.

(2) Pimpinan DPRdapat memberikuasa kepada pimpinan dan/ atau anggota alat kelengkapan DPR.

(3) Pembacaan Keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPR.

(4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 48

(1) Keterangan tertulis danjatau risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan oleh Presiden sebagai Pemberi Keterangandalam Pemeriksaan Persidangan.

(2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang hukum, menteri, danj atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.

(3) Menteriyang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, dan/ atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat memberikuasa substitusi kepada:
a. pimpinan tinggimadya atau pejabat setingkat eselon I; dan Zatau
b. pimpinan tinggipratarna atau pejabat setingkat eselon II.

(4) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggimadya atau pejabat setingkat eselon I.

(5) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada Presiden menyarnpaikanketerangan tarnbahan yang diperlukan dalarn persidangan.

(6) Pengucapan Putusan Mahkarnah dihadiri oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/ atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi paling rendah pimpinan tinggipratarna atau pejabat setingkat eselon II.

Pasal 49

(1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 ayat (2) disarnpaikan oleh DPD sebagai Pemberi Keterangan melalui Pimpinan DPDdalarn Pemeriksaan Persidangan.
(2) Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan danjatau anggota alat kelengkapan DPD.
(3) Pembacaan Keterangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPD.
(4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada DPD menyarnpaikan keterangan tarnbahan yang diperlukan dalarn persidangan. ~ ~ 28 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 50

(1) Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan oleh MPRsebagai Pemberi Keterangan melalui PimpinanMPRdalam Pemeriksaan Persidangan.
(2) Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dari/atau anggota alat keJengkapanMPR.
(3) Pembacaan Keterangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapanMPR.
(4) Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan kepada MPR menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan.

Bagian Keempat — Pembuktian dan Alat Bukti

Pasal 51

(1) Pemohonmembuktikan dalil Perrnohonandalam persidangan,
(2) Pemberi Keterangan danl atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya.
(3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan danl atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara.
(4) Keterangan ahli danj'atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan,kecuali Mahkamah menentukan lain.

Pasal 52

(1) Alat bukti dalam perkara PUUberupa:
   a. surat atau tulisan;
   b. keterangan para pihak;
   c. keterangan ahli;
   d. keterangan saksi; 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
   e. keterangan pihak lain;
   f. alat bukti lain; dan/ atau
   g. petunjuk.
(2) Keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan semua keterangan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil yang disampaikan para pihak.

Pasal 53

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal52 ayat (1)huruf a dapat berupa:
   a. kutipan, salinan, atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan pejabat tata usaha negara, danj'atau putusan pengadilan, yang isinya sesuai dengan naskah aslinya; danj'atau
   b. dokumen tertulis lainnya.
(2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah alat bukti surat yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, objek Permohonan, dan/ atau alasan Permohonan.
(3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 54

(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkarnah.

(2) Pengajuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis terkait dengan Permohonan.
(3) Para pihak menyampaikan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan keterangan tertulis sebagaimana dimaksud 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar keterangan ahli dilaksanakan.
(4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi ahli dan kompetensi ahli yang akan dihadirkan dalam Sidang Pieno untuk kepentingan pembuktian, termasukjumlah ahli.
(5) Dalam hal para pihak belum dapat mengajukan ahli yang akan didengar keterangannya dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali ahli untuk satu kali kesempatan.
(6) Dalam hal ahli tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan ahli.

Pasal 55

(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait, danj'atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.
(2) Pengajuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar saksi, salinan kartu identitas saksi, dan pemyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan Permohonan.
(3) Para pihak menyampaikan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas dill, dan pemyataan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pieno untuk mendengar keterangan saksi dilaksanakan.
(4) Dalam hal para pihak menyampaikan daftar saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan pembuktian, termasuk jumlah saksi.
(5) Dalam hal para pihak belum dapat menyampaikan saksi yang akan dihadirkan dalam Sidang Plenoyang telah ditentukan, Mahkamah dapat k\ 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali saksi untuk satu kali kesempatan.
(6) Dalam hal saksi tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan, keterangannya akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mendapat penegasan dari pihak yang mengajukan saksi.

Pasal 56

(1) Dalam hal ahli dan/ atau saksi yang diajukan oleh para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia, ahli dan/ atau saksi wajib didampingi oleh penerjernah yang diambil sumpah/janji oleh Mahkamah
(2) Penerjernah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh para pihak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan pertimbangan Mahkamah.
(3) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Pasal 57

(1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/ atau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli danj'atau saksi melalui ketua sidang.
(2) Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan Zatau tanggapan mengenai pokok Permohonan kepada ahli darr/atau saksi yang diajukan sendiri atau ahli darr/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain dengan persetujuan majelis Hakim.

Pasal 58

(1) Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan cukup oleh Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis.
(2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemeriksaan k\ 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah.
(3) Dalam keadaan tertentu, setelah batas waktu penyampaian kesimpulan telah berakhir dan Permohonan belum diputus, Mahkamah dapat membuka kembali persidangan yang sebelumnya telah dinyatakan cukup.

Bagian Kelima — Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 59

(1) Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUDNRITahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.
(2) PengambilanPutusan Mahkamah dilakukan dalam RPHsecara tertutup setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan.
(3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang oleh 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
(4) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
(5) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, RPH dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua RPHyang dipilih dari dan oleh Hakimyang hadir.

Pasal 60

(1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam rangka pengambilanPutusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Hakim menyampaikan pendapat hukum terhadap Permohonan. 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(3) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
(4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnya.
(5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak juga dicapai mufakat, Putusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak.
(6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir ketua RPH menentukan.

Pasal 61

RPHpengambilan putusan antara lain berupa:
a. penyampaian laporan Panel Hakim mengenai hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan;
b. penyampaian pendapat hukum Hakim mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;
c. penyusunan hasil RPH;
d. pembahasan rancangan Putusan Mahkamah;
e. pembahasan rencana pengucapan Putusan Mahkamah.

BAB VI — PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 62

Perkara Perrnohonan Pengujian forrnilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam k\ 34 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang puluh) hari kerja sejak Presiden dan Zatau DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan.

Pasal 63

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.

Pasal 64

(1) Putusan memuat:
    a. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA;
    b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIA;
    c. identitas pihak;
    d. permohonan dan/atau keterangan para pihak;
    e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
    f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
    g. konklusi;
    h. amar putusan;

i. alasan berbeda (jika ada);
j. pendapat berbeda (jika ada);
k. hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.

(2) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e meliputi:
a. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
b. keterangan Pemberi Keterangan;
c. keterangan Pihak Terkait;
d. keterangan ahli danl atau saksi; danl atau
e. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

(3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruffmeliputi:
35 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
a. permasalahan utama Permohonan;
b. kewenangan Mahkamah;
c. kedudukan hukum Pemohon;
d. alasan permohonan;
e. pendapat Mahkamah.

Pasal 65

Ketetapan memuat:
a. kepala ketetapan yang berbunyi: "OEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA";
b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIA;
c. konsideran menimbang: 1) identitas pihak; 2) pokok perkara; 3) pertimbangan hukum dari/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta simpulan.
d. konsideran mengingat: 1) UUDNRITahun 1945; 2) UU MK;danj'atau 3) undang-undang yang terkait.
e. amar ketetapan;
f. hari dan tanggal pengambilan ketetapan, hari dan tanggal pengucapan ketetapan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan Panitera Pengganti.

Bagian Kedua — Amar Putusan

Pasal 66

(1) Amar Putusan untuk pengujian formil:
a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat forrnil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam ~ k\ ~ 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal4, Pasal9 ayat (2), Pasal 10, dan Zatau Pasall2, amar putusan, "Menyatakan pennohonan Pemohon tidak dapat diterirna";
b. Dalam hal pokok Pennohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon";
c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pembentukan undang-undang atau Perppu dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang menurut UUD NRI Tahun 1945, dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

(1) Amar Putusan untuk pengujian materiil:
a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, danj'atau Pasal 12, amar putusan, "Menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterirna";
b. Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan, "Menolakpermohonan Pernohon";
c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiarr/seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dari/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat; k\

37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:
   a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagianjseluruhnya;
   b. menyatakan materi muatan ayat, pasal, danjatau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;
   c. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikanpilihan alternatif.

Bagian Ketiga — Ketetapan

Pasal 69

(1) Mahkamahmenerbitkan putusan berupa Ketetapandalam hal:
   a. Permohonanbukan merupakan kewenanganMahkamah;
   b. Pemohonmenarik kembalipermohonannya; 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
   c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Amar Ketetapan apabila Mahkamah tidak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi: "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon";

(3) Amar Ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berbunyi:
   a. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya";
   b. "Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kern bali";
   c. "Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali";
   d. "Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat peri hal penarikan kembali permohonan Pernohon dalam e-BRPK".

(4) Arnar Ketetapan apabila Pernohon tidak hadir pada sidang pertama Perneriksaan Pendahuluan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c berbunyi: "Menyatakan permohonan Pernohon gugur".

(5) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat rnenambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 70

Undang-undang atau Perppu yang diuji oleh Mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang atau Perppu tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak merniliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 71

Putusan Mahkamah rnemperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Plenoterbuka untuk umum. 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Pasal 72

(1) Terhadap materi rnuatan, ayat, pasal, danfatau bagian dalarn undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkanpengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dikecualikanjika materi muatan dalarn UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonanyang berbeda.

Bagian Keempat — Pengucapan dan Penyerahan Putusan Mahkamah

Pasal 73

(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan Mahkarnah yang dihadiri oleh 9 (sembilan)orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipirnpin oleh Ketua Mahkarnah.
(2) Dalarn hal Ketua Mahkarnah berhalangan, Sidang Pleno dipirnpin oleh WakilKetua Mahkamah.
(3) Dalarn hal Ketua Mahkarnah dan WakilKetua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang bertindak sebagai ketua Sidang Plenoyang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

Pasal 74

(1) Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Plenopengucapan Putusan Mahkarnah.
(2) Dalarn hal Pemonon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum tidak hadir dalam Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkarnah, salinan ~ &r\ ~ 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Putusan Mahkamah dikirimkan secara daring (online) atau media elektroniklainnya kepada yang bersangkutan dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan.
(3) Penyerahan atau penyampaian salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

Pasal 75

Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara RepublikIndonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang Plenoterbuka untuk umum.

BAB VU — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Dalam hal Mahkamah melaksanakan kewenangan lainnya yang bersamaan dengan tahapan persidangan perkara PUU maka tahapan persidangan perkara PUU akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud.

Pasal 77

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPHatau diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah.
(2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait dengan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, PemberiKeterangan,dan Pihak Terkaityang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera.

Pasal 78

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakanbimbingan teknis tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang guna kelancaran ~ k\ ~ 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII — KETENTUANPENUTUP

Pasal 79

(1) Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusiini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara DalamPerkara PengujianUndang-Undang,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.